



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1	דרנגר גבריאלי, ת.ז. 053218277	תובעים
2	דרנגר פנינה, ת.ז. 056140338	
	באמצעות ב"כ: עו"ד בראון תומר שד' הנשיא 134 חיפה 3463204 בניין כיכר האודיטוריום	
	טל': 052-5888387 פקס: 04-8774437	
נגד		
1	יוסף פרץ, ת.ז. 033290214	נתבעים
2	פרץ זיוה, ת.ז. 056146970	
	באמצעות ב"כ: עו"ד מ. פרייליך ואח' טשרניחובסקי 35, חיפה טל': 04-8245990 פקס: 04-8246279	

פסק דין

1. עניינה של התביעה הוא בשאלה האם יש לאפשר לנתבעים להקים מעלון חיצוני ברכוש המשותף, בהתאם לבקשה להיתר בניה שמספרה 94/0693/03, חרף התנגדות התובעים.
2. הבית מושא ההליך טרם נרשם כבית משותף, הוא מכיל 5 דירות, נמצא ברח' יקינטון 29, חיפה, ומזוהה כחלקה 30 בגוש 11195 (להלן: "הבית"). התובעים הם בעלי דירה בבית, הממוקמת במפלס הקרקע, והנתבעים הם בעלי דירה בבית, הממוקמת מתחת-לפני הקרקע ומצויה מתחת לדירת התובעים.

תמצית טענות התביעה –

3. התובעים מתנגדים לבניית המעלון המבוקש ע"י הנתבעים ברכוש המשותף, הן מהטעם שהקמתו מנוגדת להוראות סעי' 59ג(ב)(3) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין/החוק"), שכן היא מונעת מהם שימוש סביר ברכוש המשותף ובחניה הצמודה להם, הן מהטעם שהיא פוגעת בחזות הבית, והן מהטעם שהמפרט הטכני שלה חורג מהתקן המחייב בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות התכנון והבניה"), שכן גובה ההרמה של המעלון עולה על 7 מטרים ומשטח ההעמסה שלו עולה על 2 מ"ר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. הוראות החוק אינן מבחינות בין חריגה קלה לחריגה משמעותית בגובה ההרמה. העובדה שמדובר בחריגה מינורית של 70 או 52 ס"מ מגובה ההרמה המקסימלי המותר אינה מעלה ואינה מורידה בעניין, ודי בחריגה זו כדי לקבוע כי לא מדובר ב"מעלון" כהגדרתו בחוק ובתקנות.
5. הפתרון המוצע ע"י הנתבעים להפחתת גובה המעלון לתקן המותר, באמצעות הוספת משטח משופע לגישור בין גבהים (רמפה), מדגים שיפוע של 9.25% ואף הוא חורג מהשיפוע המקסימלי המותר. מה גם שפתרון זה טרם אושר בוועדה המקומית לתכנון ובניה, חיפה.
6. בנוסף, הקמת המעלון במיקומו המוצע, בפאתי החנייה הצמודה לדירת התובעים, תהווה פגיעה של ממש בתובעים, שעה שהללו ידרשו להתנהל בקניינם הפרטי ולהחנות רכבם באופן שיאפשר גישה נוחה, בטוחה ובלתי מוגבלת למעלון.
7. בדיונים שהתקיימו בוועדה המקומית הציגו התובעים לנתבעים מספר חלופות להקמת המעלון, אשר לא יהיה בהם כדי לפגוע בהם, אך הללו נשללו ע"י הנתבעים. ועדת הערר אמנם דחתה את הערר שהגישו התובעים, אך המליצה לנתבעים לשקול מחדש את ההצעה החלופית שהועלתה במהלך הדיון. חלופות אלו ברורות-הביצוע בגבולות החלקה ואינן מצריכות בקשה להקלה. מה גם, שעצם הצורך בהגשת בקשה חדשה הכרוכה בהקלה, אין בה כדי להוות שיקול בעניין.
8. כבר נפסק על ידי המפקחת על רישום מקרקעין בתיק מפקח (חי') 286/12 גולדשמיט נ' שלוסברג (פורסם בנבו, 30.6.13) ובתיק מפקח (חי') 149/12 זינגר נ' חוגי (לא פורסם, 22.11.2012), כי בשעה שקיימות חלופות פוגעניות פחות, אזי בתחרות שבין זכות הנגישות של הנתבע לבין זכות הקניין של התובעים, יש להעדיף את האחרונה.
9. המתווה המוצע אינו צופה פני עתיד. הוא לא מאפשר לנתבע שימוש בכיסא גלגלים, והיות ונדרשת גישה למעלון דרך החנייה הצמודה לתובעים הוא מנציח את הוויכוח בין הצדדים להליך ואין בו פתרון לטווח-הארוך.
10. אמצעי ההרמה אינו חוסה בגדרו של סעי' 59 לחוק המקרקעין שכן מדובר, הלכה למעשה, במעלית ולא במעלון. אשר על כן, הנתבעים אינם זכאים להקלות שמעניק החוק לאדם עם מוגבלות: הקמת מעלית פרטית מצריכה את הסכמת כלל בעלי הדירות בבניין.
11. גישת הנתבעים למעלון במיקום המוצע לא תתאפשר שעה שרכבם של התובעים יחנה בחניה, שצורתה מכתיבה את מיקום הרכב.

תמצית טענות ההגנה –

12. מוסדות התכנון אשרו כי מדובר בבקשה להוספת מעלון ולא להקמת מעלית וכי אין במיקום המעלון כדי לגרום לכל הפרעה תכנונית לדירת התובעים.
13. הנתבע הינו "אדם עם מוגבלות" כהגדרתו בחוק, והוא נזקק להקמת מעלון בשל מצבו הבריאותי לצורך גישה סבירה לדירתו.
14. בקשת הנתבע להקמת המעלון הוגשה בהתאם להוראות סעי' 59 לחוק המקרקעין. אישורים רפואיים הוצגו לוועדה כנדרש ועמדו לנגד עיניה במועד אישורו.
15. המעלון תוכנן כך שלא ימנע מבעלי הדירות האחרים בבניין שימוש סביר ברכוש המשותף ותצומצם, ככל האפשר, הפגיעה בחזותו של הבית.
16. המיקום המוצע למעלון אינו גורם להפרעה לדירת התובעים. הללו לא ידרשו לשנות מהרגלי חנייתם כהוא זה, ולנתבעים לא תהייה כל טענה כנגדם, לרבות לא בגין חסימת רכבם את הגישה למעלון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. החלופות שהוצעו ע"י התובעים נבחנו על-ידי מתכנן המעלון, ונמצאו בעייתיות: הראשונה, כיסא-חיצוני, חשופה לפגעי מזג-האוויר ואיטית מאוד; השניה והשלישית, משטח חיצוני, אינן ישימות מנימוקים הנדסיים ו/או בטיחותיים; הרביעית, פיר חיצוני המחובר לבניין בגשר, אינה ישימה הנדסית, ואף חושפת את חוסר תום ליבם של התובעים, הטוענים לפגיעה בחזות הבניין.
18. לאור טענת התובעים כי גובה ההרמה של המעלון חורג בכ-70 ס"מ מהמותר הגישו הנתבעים תכנית חדשה המדגימה מעלון עם גובה הרמה שאינו חורג מהמותר ורמפה המובילה ממנו אל דירת התובעים. עם יצירת שיפוע קל בשביל הגישה מהמעלון לפתח דירת הנתבעים (בשטח המוצמד לדירת התובעים) יעמוד גובה ההרמה בתקן המותר. מדובר בשינוי שאינו משמעותי אשר יאפשר בוועדה בתום ההתקנה.
19. שיפוע הרמפה שתיבנה בין המעלון לדירת הנתבעים עומד אף הוא בתקן. טענות התובעים שחלקו על כך לא גובו בראיות.
20. מעבר בחניית התובעים מתבצע כיום ע"י כל אחד מבעלי הדירות בבניין לצורך גישה לתיבות הדואר ולצינור כיבוי האש.
21. התנגדות התובעים אינה אלא שימוש לרעה בזכות. מקורה בצרות-עין והיא נגועה בחוסר תום-לב.

ההליכים בתיק –

22. התובעים הגישו בקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד אשר יאסור על הנתבעים להתחיל במלאכת בניית המעלון לדירתם מהטעם שמיקומו יקשה על המבקשים להחנות את רכבם בחניה הצמודה לדירתם. התנגדות המבקשים בוועדה המקומית לתכנון ובניה ובוועדת הערר נדחתה, אולם נקבע שטענות קנייניות תדונה בפני המפקח על רישום מקרקעין.
23. ביום 29.1.19 ניתן על ידי צו מניעה ארעי כמבוקש, והתיק נקבע לדיון במעמד שני הצדדים. היות שהמשיבים לא התייצבו לדיון במעמד שני הצדדים, נותר הצו על כנו עד למתן הכרעה סופית בתיק העיקרי.
24. ביום 29.4.19 נערך דיון מקדמי בו הצהיר ב"כ הנתבעים לפרוטוקול: **"אנו מוכנים להתחייב ולהצהיר לפרוטוקול כי אין לנו ולא תהיה לנו כל דרישה או טענה באשר לאופן חניית רכבם של התובעים בחנייה שלהם, לרבות אם חניית הרכב תביא לכך שתימנע הגישה למעלון."**
25. הואיל והנתבעים העלו בדיון טענה ולפיה מידות המעלון וגובה ההרמה שלו חורגים מן התקן המותר למעלון ומשכך לא חל עליו סעיף 59 לחוק המקרקעין שלחו הנתבעים ביום 5.6.19 הודעה בה הבהירו כי מבדיקה שערכו עלה כי שטח העמסה הנקי של המעלון עומד בהוראות התקן בהיותו 1.80 מ"ר בלבד, וגובה הרמה שלו 7.52 מ'. לטענתם, הגבלת גובה ההרמה של מעלונים בוטלה בת"י 2481 חלק 41, ובטיטוט תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו, ואגרות), תיקון התשע"ט-2019, הוצע למחוק את התנאי המגביל את גובה ההרמה של המעלון. יחד עם זאת, ולמען הסר כל ספק, התחייבו הנתבעים להגיש תכנית שינויים בה יופחת גובה ההרמה של המעלון ל-7 מ', וזאת באמצעות הוספת רמפה, שתגשר על הגובה החסר מפתח המעלון ועד דירת הנתבעים.
26. התובעים עמדו על התנגדותם והתיק נקבע לדיון מקדמי נוסף.
27. בדיון שהתקיים ביום 3.7.19 הועלתה הצעתי לאישור המעלון בכפוף לתנאים הבאים: מתן פסק דין אשר יכלול את התחייבות הנתבעים כמפורט בסעיף 24 לעיל; קבלת היתר בניה או אישור לתכנית שינויים המפורט בסעיף 25 לעיל; פסק הדין יכלול הוראה ולפיה בחלוף הצורך או במידה והנתבעים לא יהיו בעלים של הדירה, המוקדם מבין השניים, יפורק המעלון והמצב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יוחזר לקדמותו; בנסח הרישום תירשם על זכותם של הנתבעים הערה אודות קיומו של פסק הדין. לאחר שהנתבעים לא נתנו הסכמתם להצעה נקבע התיק להוכחות.

28. דיון הוכחות התקיים ביום 6.8.19. מטעם התביעה העידו התובעים, ומטעם ההגנה העידו סרג'יו זלניק, עורך תכנית הבקשה להיתר בניה והנתבע. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם חזרו על עיקר טענותיהם לעיל, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

המסגרת הנורמטיבית-

29. סעיף 59ג. לחוק המקרקעין מפרט מה הם התנאים הנדרשים לשם התקנת התאמה לאדם עם מוגבלות בבית משותף, וזו לשונו:

"59ג(ב) בעל דירה שהוא, שכן משפחתו המתגורר עמו, או שאדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לבצע התאמה ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השנייה (להלן - התאמה), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

- (1) היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימוש הטעונים היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 7 - בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא אחר תנאי ההיתר;
- (2) רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השנייה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישות הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה;
- (3) ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית;
- (4) ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה; ...

(ג)2) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השנייה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף;

(ד) מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע ההתאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה דירה לעניין סעיף קטן ג(2) ו-(3).

30. התוספת השנייה שבחוק המקרקעין מונה את ההתאמות אותן ניתן לבצע כהתאמות לאדם עם מוגבלות. בחלק א' לתוספת מנויות התאמות שאינן טעונות הסכמה, ובכללן הקמת כבש. בחלק ב' לתוספת מנויות ההתאמות אשר טעונות הסכמת רוב בעלי הדירות בבית ובכללן:

"7. התקנת אמצעי הרמה ידני שאינו כלול בפרט 5 בחלק א' לתוספת זו, או אמצעי הרמה חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידרולי או אחר, בין מפלסים, לרבות כבש ומעליון אך למעט מעלית כאמור בסעיף 159 לחוק, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח" (ההדגשה שלי. י.ל.).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/58/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

31. הוראת החוק קובעת כי כאשר בעל דירה, בן-משפחתו המתגורר עמו, או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי בעל הדירה, בכפוף לתנאי הסעיף, לבצע התאמה ברכוש המשותף. בהתאם להוראות התוספת השנייה לחוק המקרקעין, אמצעי הרמה נמנה על ההתאמות הדורשות את הסכמת רוב בעלי דירות. בתקנות התכנון והבניה הוגדר מעלון כמשטח הרמה כדלהלן:

"מעלון" – משטח הרמה, אשר ממדיו וחומרי הבניה שלו תואמים את הוראות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 3.1 – נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין – דרישות בסיסיות ותקן ישראלי ת"י 2252 חלק 1 – משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תיפקודית: מעלוניס אנכיים;

ונקבע בסעיף 59 לחוק המקרקעין כי יש להוכיח היתכנות קבלת היתר בניה, נדרש אישור רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק על טופס בנוסח המהווה אף הוא חלק מהחוק, וכי ביצוע ההתאמה דרוש לאדם עם המוגבלות בשל מוגבלותו לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה.

32. בסעיף 3.8.29.13 לתקנות התכנון והבניה נקבעו כללים להתקנת מעלון ואלו הם:

"על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה:

(1) המעלון יותקן באישור מהנדס, לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין מעלית כמפורט בסימן זה, או לאחר ששוכנע כי בנסיבות העניין, מתאים יותר להתקין מעלון במקום מעלית;

(2) גובה ההרמה של המעלון יהיה עד 7 מטרים;

(3) המעלון והתקנתו יהיה על פי תקן" (הדגשה שלי. י.ל.).

33. בהתאם לסעיף 59ג(ב)(3) לחוק יש להוכיח, גם כי ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וכן כי תוסב פגיעה מצומצמת ככל האפשר לבעלי הדירות האחרים ולחזות הבית.

34. גם מקום בו מבקש ההתאמה נעדר את הרוב הדרוש, הקנה המחוקק למפקח על רישום מקרקעין בסעיף 59ג(ד) את הסמכות להתיר את ביצוע ההתאמה (חרף היעדר הרוב הדרוש) אם מצא כי בעל דירה התנגד להתאמה מטעמים בלתי סבירים או התנה הסכמתו בתנאים בלתי סבירים.

35. את הוראת סעיף 59ג. לעיל יש לפרש לאורן של המטרות אשר הוגדרו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"), וכך הוגדרו מטרות אלו בדברי ההסבר של החוק:

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

36. החוק חוסה תחת כנפו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שבסעיפים 1-2 שבו מעוגנת ההגנה על כבוד האדם וחירותו, חייו וגופו.

37. ואם לא די בכך, הרי שכב' הנשיא ברק (כתוארו דאז) קבע בבג"צ 7081/93 בוצר נ' מועצה מקומית "מכבים-רעות", פ"ד (נ) 19 (1996), בהתייחסו להסדרים שונים בדין הקשורים עם אדם עם מוגבלות, לאמור:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/58/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**"מטרת ההסדרים אינה להיטיב עמו (עם הנכה) בבדידותו אלא לשלבו . . .
במרקם הרגיל של חיי החברה".**

דיון והכרעה –

38. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה. הכל כפי שיפורט להלן.

האם מדובר בהתאמה בהתאם לסעיף 59ג(ב) לחוק המקרקעין-

39. אין מחלוקת על כך שהנתבעים קיבלו אישור בנייה בתנאים להקמת המעלון מושא ההליך. מעידה על כך החלטת הועדה המקומית מיום 14.5.18, שצורפה כנספח 3 לכתב התביעה. הערר שהוגש ע"י התובעים נדחה ע"י ועדת הערר לתכנון ובניה, מחוז חיפה, בהחלטתה מיום 11.12.18, שצורפה כנספח 4 לכתב התביעה.

40. כפי שפורט לעיל, בין ההתאמות שמתאפשרת הקמתן במסגרת סעיף 59ג לחוק המקרקעין נכלל גם "משטח הרמה" אשר הוגדר בתקנות התכנון והבניה כ"מעלון". על מנת שמשטח ההרמה יחשב כ"מעלון" נדרש כי יעמוד בהוראות ת"י 1819.

41. טענת התובעים כי שטח העמסה של המעלון הוא 2.38 מ"ר, ומשכך הוא אינו ממלא אחר הוראת סעיף 5.1.8.1 לת"י 2481 חלק 41 בו נקבע כי שטח העמסה הנקי של המעלון לא יעלה על 2 מ"ר לא הוכחה. לא הופרכה טענת הנתבעים כי ת"י 2481 מדבר על שטח העמסה נקי של 2 מ"ר, וכי מתכנית הבקשה להיתר בניה עולה כי שטח ההעמסה הנקי, לאחר הפחתת הרווח שבין קירות הפיר לקירות המעלון, עומד על 1.80 מ"ר בלבד.

42. באשר לגובה ההרמה של המעלון, אין מחלוקת כי בתוכנית הבקשה להיתר בניה גובה ההרמה שלו עולה על 7 מ'.

43. לטענת התובעים, בהתאם לתקנות התכנון והבניה ות"י 1918, גובה ההרמה של מעלון לא יעלה על 7 מ', ובהיות גובה ההרמה של המעלון מושא ההליך מעל 7 מ', הוא אינו נחשב "מעלון" כפי שפורט לעיל.

44. הנתבעים מנגד הפנו לתקן ישראלי 2481 חלק 41, אשר, לטענתם, ביטל את הגבלת גובה ההרמה של המעלונים, ומכוחו ביקשו לאשר את המעלון מושא ההליך על אף שגובהו עולה על 7 מ'.

45. הגדרת "משטח הרמה-מעלון" אשר נכלל בתוספת השניה לחוק המקרקעין, ועליו חל סעיף 59ג לחוק המקרקעין, מקורה בתקנות התכנון והבניה, ומשכך, יש לבחון האם חל תיקון בהגדרתם של משטח הרמה או מעלון בתקנות אלו.

46. בטיוטת שהוצעה לתיקון תקנות התכנון והבניה, התשע"ט-2019, מוצע למחוק מתקנות התכנון והבניה את תנאי (2) המגביל את גובה ההרמה של מעלון ל-7 מ' כדלהלן :

" (א) בפרק ח', בסימן כ"ט, בסעיף 3.8.29.13, פסקה (2) - תימחק."

הרציונל למחיקת תנאי זה הובא בדברי ההסבר להצעה כדלהלן :

"התקנה עוסקת בהוראות החלות על התקנת מעלון בבניין קיים שמטרתו להתגבר על הפרשי גובה ולהנגיש את הבניין לבעלי מוגבלויות. התקנה בנוסחה הקיים קובעת, בין היתר, כי גובה ההרמה של המעלון יהיה עד 7 מטרים. הוראה זו אינה רלוונטית כיום, שכן ישנם מעלונים המאפשרים הרמה באופן בטיחותי לגובה רב יותר והתקנים הקיימים לעניין זה אינם קובעים מגבלה כאמור ולכן מוצע להסיר את ההגבלה."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/58/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

47. נראה, אם כן, כי אכן בדעת המחוקק להשמיט את מגבלת הגובה מהתנאים המגדירים מהו מעלון. ואולם, מדובר בטיטות תקנות שעדיין לא התקבלה, וממילא, אפילו הייתה הצעת התיקון מתקבלת, לא היה בה כדאי להביא מזרז לנתבעים, בשים לב לעובדה שהוראת המעבר לתיקון המוצע קובעת:

"(א) תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה), והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה ביום התחילה או לאחריו.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), לבקשת מבקש ההיתר, מותר לפעול לפי תקנות אלה מיום פרסומן." (הדגשה שלי. י.ל.)

48. ענינו הרואות, כי אפילו הייתה מתקבלת הצעת התיקון, היא לא יכולה הייתה לחול על בקשת הנתבעים שהוגשה זמן רב קודם לכן, לא כל שכן שלא ניתן להחילה על הבקשה, שעה שהשינוי המוצע לתקנות טרם עבר.

49. הפועל היוצא הוא, שכל עוד לא בוטל התנאי השני המפורט בסעיף 3.8.29.13 לתקנות התכנון והבניה שקבע כי "גובה ההרמה של המעלון יהיה עד 7 מטרים", הרי שאי התקיימותו מביא לכלל מסקנה כי המתקן המבוקש אינו "מעלון", ומשכך, אין הוא נכלל בין ההתאמות המפורטות בתוספת השניה לחוק המקרקעין.

50. לאור האמור, טוב עשו הנתבעים משהודיעו בהודעתם מיום 5.6.19 כי יבצעו שינויים בתוכנית הבקשה להיתר בניה באופן שגובה ההרמה של המעלון יופחת ל-7 מ' על מנת להיכנס לגדרו של סעיף 59 לחוק המקרקעין. בהודעתם זו ציינו הנתבעים כי יגישו תכנית שינויים לבקשה להיתר בניה באופן שגובה ההרמה של המעלון המודגם בה לא יעלה על 7 מ'. מר סרגיי זלניק, המהנדס שהגיש את הבקשה להיתר בניה מטעמם, העיד בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 37-39, כי אין מניעה לבנות את המעלון המוצע, בו הופחת גובה ההרמה ל-7 מ' והוספה רמפה, בהתאם להיתר הבניה שניתן, ולאחר מכן להגיש תכנית שינויים/מצב סופי. לדבריו, מדובר "בשינויים שאינם משמעותיים שכן אין תוספת שטח ולכן ניתן לבנות ולאחר מכן לאשר". עדותו זו לא הוכחה ולא הופרכה, ומשכך, אניח כי אכן ניתן לאשר את המעלון המוצע במסגרת תכנית שינויים/מצב סופי. בהינתן שהמעלון לא יאושר, ממילא יהיו חייבים הנתבעים לפרקו ולהשיב את המצב לקדמותו. ראו בעניין גם את עדותו של מר זלניק בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 6.8.19 שורות 30-32.

51. התוכנית החדשה, כאמור, כוללת הפחתה בגובה המעלון והקמת כבש-רמפה מהמעלון ועד לדירת הנתבעים. בהתאם לתוספת השנייה שבחוק המקרקעין, הקמת רמפה נמנית עם ההתאמות שבעל דירה רשאי להתקין בבית בהתאם לסעיף 59 לחוק המקרקעין, והיא אף אינה טעונה הסכמות של יתר בעלי הדירות בבית, לא כל שכן שעה שהיא מתוכננת להיבנות בשטח שאמור להיות מוצמד לדירת הנתבעים.

52. הנה כי כן, אמשיך ואבחן האם מתמלאים יתר הוראות סעיף 59 ג לחוק המקרקעין.

האם הנתבע הוא "אדם עם מוגבלות" והאם מתמלאות הוראות סעיף 59ג(ב)(2)-

53. בסעיף 59ג(ב)(2) נקבע כי תנאי להקמת ההתאמה הוא ש-"רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השנייה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה".

54. בכתב תביעתם טענו התובעים כי לא הוצגו בפניהם מסמכים מהם ניתן ללמוד כי הנתבע זכאי להקלות והתאמות כמפורט בסעיף 59 ג לחוק המקרקעין, ומשכך, אין לאפשר להם הקמת המעלון המבוקש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. לכתב ההגנה שהגישו, צרפו הנתבעים שני אישורים שנערכו על ידי רופאים בהתאם לטופס שבחלק ב' לתוספת השנייה וצורפו כנספחים 3א' ו-3ב' לכתב הגנתם. ממסמכים אלו עולה כי בעקבות אירוע מוחי שעבר הנתבע הוא מתקשה בהליכה, בעליית מדרגות ובתנועה בכלל, ולאור זאת מתבקשת ההתאמה.
56. בהמשך ההליך לא כפרו התובעים מפורשות בעצם הצורך בהתאמה לנתבע, אלא טענו כנגד סוג ההתאמה שנכון להקים. לטענתם, אפילו נדרשת התאמה לנתבע, הרי שקיימות חלופות נוחות יותר, אשר יפגעו פחות בתובעים.
57. בסיכומי הטענות שהגישו התובעים, כבר לא נזכרה הטענה כי הנתבע אינו "אדם עם מוגבלות" או שלא מתמלא התנאי המפורט בסעיף 59ג(ב)(2) לחוק המקרקעין.
58. בהינתן ששני רופאים אישרו, על גבי טופס, כפי הנדרש, כי הנתבע הוא "אדם עם מוגבלות" וכי ההתאמה נדרשת לו לשם נגישות בטוחה ועצמאית לדירתו, טוב עשו התובעים משזנחו טענתם זו.
59. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי תנאי זה מולא.

האם ההתאמה נעשית בדרך שתצמצם פגיעה בתובעים-

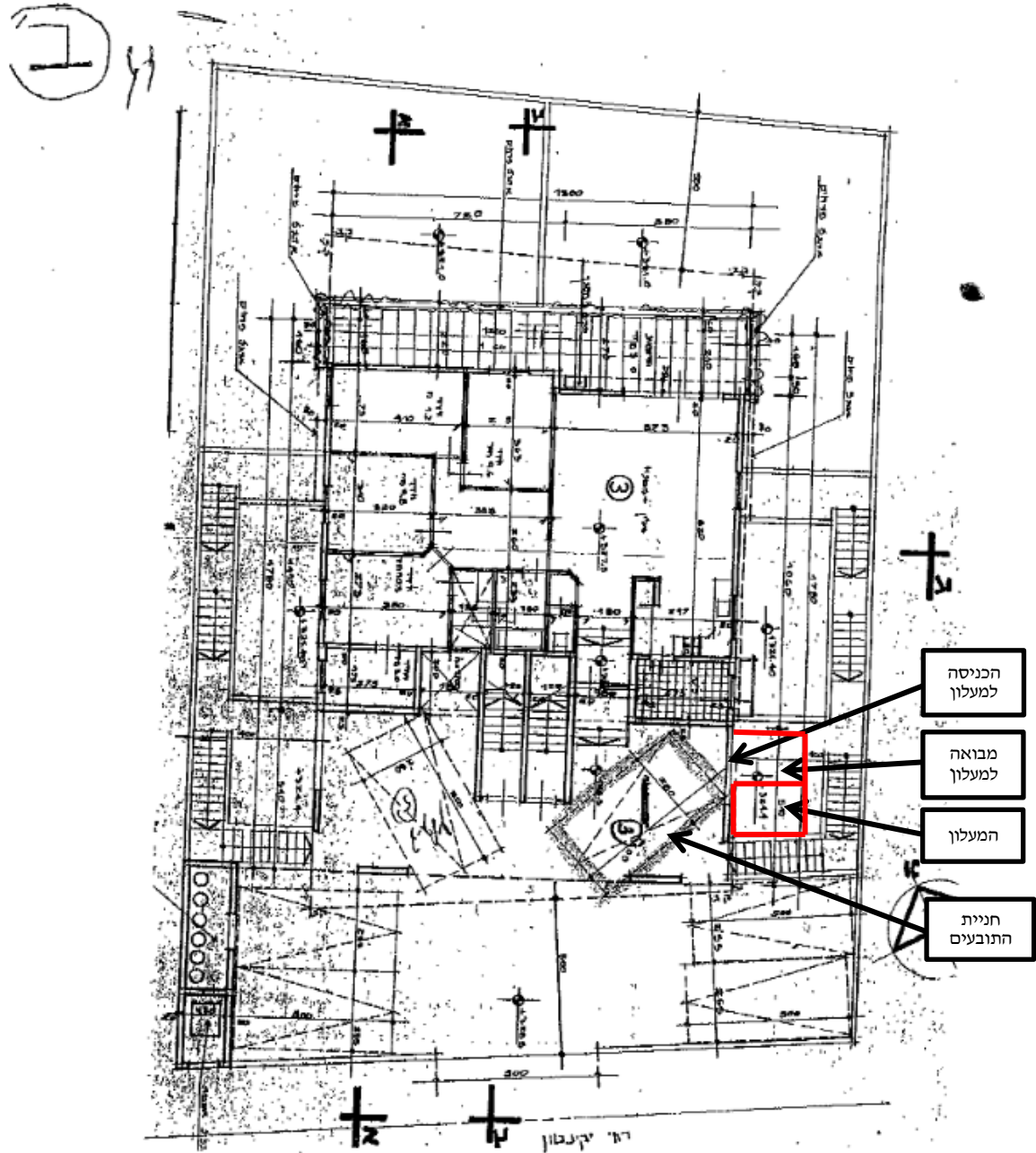
60. בסעיף 59ג(ב)(3) נקבע תנאי נוסף והוא: **"ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית"**.
61. לא נטען כי ההתאמה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף, ומשכך, אדרש רק לשאלה האם הקמת המעלון נעשית בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בתובעים.
62. ככל שאמצא כי הקמת המעלון מושא ההליך עלולה לגרום לפגיעה כלשהי בתובעים, נדרש שאבחן האם קיימת חלופה אחרת שתצמצם את הפגיעה בהם.
63. היות והבית טרם נרשם כבית משותף מוצאת אני להביא קטע מהתשריט שצורף להסכם המכר של התובעים, צורף כנספח לכתב התביעה, על מנת להדגים את החנייה שאמורה להיות מוצמדת לדירת התובעים.
- בתשריט זה מסומנת חניית התובעים במספר 3. על גבי התשריט הוספו על ידי המעלון מושא ההליך והמבואה המובילה אליו כפי שהודגמו בתשריט הבקשה להיתר בנייה שהגישו הנתבעים. התוספת שהוספה על ידי נעשתה במידות ובמיקום בקירוב שלא לפי כללי המדידה התקינים לצורך המחשה בלבד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



64. התובעים טוענים כי מיקום המעלון מחייב מעבר בחניה שתוצמד לדירתם במועד בו יירשם הבית כבית משותף וכי הם אינם מעוניינים לאפשר מעבר בחניה שלהם, שכן הדבר יחייב אותם להחנות רכבם באופן אשר יתחשב בנתבעים ויאפשר להם מעבר נוח למעלון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. מעיון בתשריט, שצורף לעיל, עולה כי השטח המצוי בהיקף החניה שאמורה להיות מוצמדת לדירת התובעים הוא רכוש משותף. על אף האמור, נראה כי אכן נדרש מעבר גם בחניה שאמורה להיות מוצמדת לתובעים לשם גישה למעלון.
66. המחוקק קבע בסעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין כי שטח שהוצא מהרכוש המשותף והוצמד לדירה **"דינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד"**. עולה, אם כן, השאלה, האם רשאים התובעים למנוע מעבר של הנתבעים בחניה זו אשר אמורה להיות צמודה להם.
67. לא אחת הבעתי דעתי בפסקי דיני כי הזכויות של בעלי ההצמדות נגזרות מאופיין של ההצמדות, מיקומן, מיקום הצמדות אחרות בבית וגישה נדרשת לרכוש משותף בבית. לא אחת נתקלים אנו בחניות אשר קיים הכרח לעבור בהן לצורך גישה למחסנים, לשעוני מים וחשמל, לתיבות דואר וכיבו, הנמצאים בעורף אותן חניות.
68. גם בבית מושא ההליך התובעים לא הכחישו את טענת הנתבעים כי כבר כיום נדרשים כל בעלי הדירות בבית לעבור דרך החניה של התובעים לשם גישה לתיבות הדואר ולצינור כיבוי האש, והם עושים כן. הדבר אף עולה מהתמונה התחתונה בעמ' האחרון לחוות דעת האדריכל סגל-פרץ מימון, עורך חוות דעת מטעם התובעים.
69. לדידי, ניתן לחייב בעל דירה לו הוצמדה הצמדה כדין לאפשר לבעלי דירות אחרים בבית מעבר דרך אותה הצמדה, אפילו לא נקבעה הוראה מפורשת על כך בהסכמי המכר המחייבת אותו לעשות כן.
70. ברע"א 1462/10 עטיה נ' שגיא (פורסם בנבו, 02.8.2012) התייחס בית המשפט בהרחבה לצורך בצמצום ההגנה על הקניין לצורך מימוש זכויות ואינטרסים חברתיים אחרים בבית המשותף כדלהלן:

"ניתן לראות כי המגמה לצמצום ההגנה על זכות הקניין של בעל הדירה ברכוש המשותף באה לידי ביטוי כאשר מימוש מלא של זכות הקניין עומד בסתירה להגשמת מטרות ראויות של יעילות ואינטרסים חברתיים חשובים. כך למשל, כאשר מדובר בסיוע לבעלי מוגבלויות (התקנת מעלון), יעילות וחיסכון באנרגיה (דודי השמש) וכדומה (ראו לדוגמה סעיפים 59א, 159 ו-59ג) לחוק; ראו גם: חנוך דגן "פרשנות בדיני קניין, הבית המשותף ובעיית הפעולה המשותפת (בעקבות רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף)" [פורסם בנבו] עיוני משפט כ 45, 74 (1996) (להלן: דגן-פרשנות בדיני קניין))."

71. לרציונל זה התייחסתי בהרחבה בפסק דיני בתיק מפקח (חי') 36/17, 134/17 כץ נ' שמו (לא פורסם, 16.7.2018) ואפנה לדברים שנכתבו שם:

"ברע"א 7122/93 צודלר נ' יוסף פד"י מח (5) 550, אשר אמנם דן בסוגיה אחרת מזו שלפנינו, התייחס בית המשפט בהרחבה למוסד הבית המשותף והקביעות שם יפות ורלוונטיות גם לענייננו. וכך קובע בית המשפט:

"... הרוכש דירה בבית משותף – הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת – מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו היקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. . . . הויתור מובנה הוא אל-תוך מסגרתו הנורמטיבית של הבית המשותף, כהגבלה קניינית מעיקרו של דין. . . . זכות הבעלות בדירות מוגבלת היא בבית משותף ואין היא כזכות הבעלות ה"קלאסית".

ובהמשך פסק הדין-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"גילווייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילווייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונים של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף-אם תרצה; החיים יחדיו-אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת; מצמצם ומצר הוא את תכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף. ובלשונו של השופט ויתן בדיון הנוסף בפרשת סדובסקי בעמ' 736:

"בית משותף 'פנים לו לצד השיתוף ולצד ההפרדה שבין השותפים, ואני מייחס חשיבות מיוחדת לצד השיתוף, דהיינו למגבלות שהחיים בצוותא מטילים על כל שותף ושותף." (הדגשה שלי. י.ל.)

ואכן, זכות הבעלות בבית משותף, בשונה מזכות הבעלות הקלאסית, מושפעת מהמבנה המיוחד של הבית המשותף ומזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית. זכות זו לעיתים כפופה לזכויות שימוש או מעבר כלשהן של אחרים בבית. ודוקו- בדירות רבות בבתי משותפים עוברת צנרת ביוב וניקוז משותפת בתוך הדירה ממש, מה שמחייב את בעלי הדירה לאפשר כניסה לדירתם לצורך תחזוקתם של מתקנים אלו. המחוקק, אשר היה ער לאפשרות זו בהגדירו בסעיף 77 לחוק המקרקעין מה הם החלקים המהווים "רכוש משותף" קבע - "אפילו הם בתחומי דירה מסוימת", לאמור, בבית משותף יתכנו מקרים בהם הרכוש משותף יהיה מצוי בתוך דירה, מה שיחייב את אותו בעל דירה לתת זכות מעבר בקניינו.

כרסום דומה בזכות הקניין בבית משותף קיים גם לגבי חלקים שהוצמדו לדירה. בבתי רבים עוברים/מותקנים בתוך חצרות אשר הוצמדו לבעלי דירות בבית תשתיות משותפות דוגמת: שוחות ביוב, בלוני/צוברי גז ושעוני מים המשמשים את כלל בעלי הדירות בבית. לא אחת מותקנים דודי שמש, קולטים ואנטנות על גגות אשר הוצמדו לדירה/דירות בבית, באופן שההצמדה כפופה לזכויות שימוש ומעבר לטיפול באותם מתקנים.

אין להלום כי בעל דירה אשר הוצמדה לו חצר ידרוש מנציגות הבית המשותף להעתיק מחצרו את התשתיות והמתקנים המשותפים המותקנים בה מיום שהוקם הבית, כך גם אין להלום שבעל דירה לו הוצמד גג עליו הותקנו דודים ומתקנים יסרב לאפשר כניסה לגג הצמוד לו מהטעם שהדבר פוגע בקניינו.

חוקים נוספים לקחו בחשבון את העובדה שמוסד הבתים המשותפים שונה הוא מהבעלות הקלאסית. לדוגמה, תקני החניה אשר נקבעו בחוק התכנון והבניה ביחס לרוחב חניות בבית משותף קובעים תקן רוחב חניה שונה לחניה בין קירות או עמודים מתקן חניה בין רכבים שכן בחניה בין קירות מוגבלת אפשרות פתיחת הדלתות ברכב ע"י הקירות מה שמכתיב רוחב חניה רחב יותר. לעומת זאת, בחניה בין רכבים נקבע תקן רוחב קטן יותר ונלקחת בחשבון אפשרות בעלי הרכבים לפתוח את דלת רכבם כל אחד אל תוך שטח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החניה הסמוכה אליו. בשים לב לאמור, ברי כי בעל חניה אינו רשאי למנוע פתיחת דלתו של רכב החונה בחניה הסמוכה אליו אל תוך שטח חנייתו באמצעות התקנת גדר או קיר מפריד בין החניות בטענה שמדובר בקניין שלו, וברי כי הצמדת החניה שלו כפופה היא לזכות זו, תימוכין לאמור ניתן למצוא בתקני החניה שפורטו בטבלה שצורפה בעמ' 7 לחוות דעתו של האדריכל ארידור.

הנה כי כן, לא מצאתי לקבל את טענתם של כץ כי בשם זכות הקניין רשאים הם למנוע מעבר בחניה הצמודה להם."

וראו דברים דומים שנקבעו על ידי בפסק דיני בתיק מפקח 875/17 ידידיה נ' ברנשטיין (לא פורסם, 27.6.2018).

72. לאור האמור, התובעים אינם רשאים למנוע מעבר בחניה שלהם כל עוד מעבר זה אינו שולל ואינו מצמצם את זכות החניה שלהם בה.

73. לא שוכנעתי כי מעבר הנתבעים בחניית התובעים לשם גישה למעלון עלול לפגוע בתובעים באופן כלשהו, לא כל שכן לאור הצהרת הנתבעים כי לא יבואו בטענה או דרישה כלשהי לתובעים בכל הנוגע לאופן החניה שלהם בחנייתם.

74. על אף האמור, טוענים התובעים כי המעבר הנדרש בחנייה יפגע בהם, ומשכך, לטענתם, יש לבחון את החלופות האחרות להקמת מעלון אשר יצמצמו את הפגיעה בהם.

75. לא מצאתי לבחון את החלופות האמורות. להלן טעמי: ראשית, החלופות תוכננו ושורטטו על ידי התובע, ראו עדות התובעת בעניין בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 6.8.19 שורה 20. לא הובהר מהי מומחיותו של התובע, והחלופות שהציג לא נבחנו על ידי מומחה כלשהו מטעם התובעים, ולא נתמכו בחוות דעת של מומחה. ויטעם, בעוד שלכתב התביעה צירפו התובעים חוות דעת של אדריכל מטעמם אשר התייחס למעלון מושא ההליך, לא טרחו התובעים להמציא חוות דעת אשר מאשרת את ישימותן של חלופות אלו, ומשכך לא הוכחה היתכנותן. שנית, יש לבחון קיומן של חלופות אחרות שעה שנמצא כי ההתאמה המבוקשת עלולה לגרום לפגיעה בתובעים. בנסיבות תיק זה, ובשים לב להצהרת הנתבעים לפרוטוקול כי: **"אין להם ולא תהיה להם כל טענה באשר לאופן חנית רכבם של התובעים בחניה שלהם, לרבות אם חניית הרכב תביא לכך שתימנע הגישה למעלון"**, ראו פרוטוקול הדיון מיום 29.4.19 עמ' 2 שורות 1-2, עליה חזרו ושנו הנתבעים אף בהמשך ההליך, ראו גם סעיף 8.3 לסיכומי טענות הנתבעים, לא מצאתי כי יגרם לתובעים נזק כלשהו מבניית המעלון בתוואי המבוקש, ומשכך, אינני מוצאת כי נדרש לבחון את החלופות שהוצעו.

76. באשר לרמפה, התובעים אינם טוענים כי הקמת הרמפה תפגע בהם בדרך כלשהי שכן ממילא אותה רמפה מתוכננת להיבנות בסמוך לדירת הנתבעים, בשטח שעפ"י הנטען אמור להיות מוצמד לדירת הנתבעים ובאזור בו לתובעים אין נגיעה. התובעים אמנם טוענים כי שיפוע הרמפה אינו תקני, אך מדובר בטענה תכנונית שהמפקח על רישום מקרקעין אינו אמור להידרש אליה במסגרת הסמכויות הקנויות לו.

77. על ההפרדה בין המישור התכנוני, המסור למוסדות התכנון, לבין המישור הקנייני, המסור למפקחים על רישום מקרקעין, ראו את פסק הדין בבג"ץ 879/89 בנייני ט.ל.מ. חברה לבניין בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון, פ"ד מד(2) 831 (1990), וראו גם האמור בספרו של פרופ' מיגל דויטש קניין 695 (כרך א', 1997): **"אין צורך להרחיב, כי זכות הבניה מבחינת דיני הקניין מצויה במישור אחד, וקיומו של היתר בניה מהוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר. קיומו של היתר בניה אינו מצביע על כך שהבניה היא חוקית, אלא אך ורק על כך, כי היא חוקית מבחינת דיני התכנון והבניה. עדיין אין מניעה כלשהי לתקיפה של הבניה על פי דיני הקניין (נזיקין) לפי הכללים הרגילים. רשויות התכנון אינן בודקות את התקינות של הבניה מן הצד של זכויות הקניין..."**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

78. לאור האמור, הטענה לעניין שיפוע הרמפה נדחית אף היא.
79. בשים לב להצהרת הנתבעים, לעיל, מוצאת אני לקבוע כי מתקיים התנאי האמור בסעיף 59ג(ב)(3) לחוק המקרקעין ולפיו ההתאמה נעשית בדרך שאינה גורמת לפגיעה ברכוש המשותף או ביתר בעלי הדירות בבית.
80. היות ואין מחלוקת באשר להתקיימותו של התנאי האמור בסעיף 59ג(ב)(4) לחוק המקרקעין, מוצאת אני לקבוע כי כל התנאים המפורטים בסעיף מתקיימים.

סוף דבר-

81. בהתאם לסמכותי מכוח בסעיף 59ג(ד) לחוק המקרקעין מוצאת אני להרשות את ביצוע ההתאמה.
82. אני מורה לרשם המקרקעין לרשום הערה על קיומו של פסק דין זה על זכויות הנתבעים בגוש 11195 חלקה 30.
83. ההתאמה תפורק על ידי הנתבעים בהתאם להוראות סעיף 59ג(ז).
84. התובעים, ביחד ולחוד, ישלמו לנתבעים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪. סכום שלא ישלום בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים.

ניתן היום, כח' בתשרי תש"ף (27.10.19), בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין